

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2015/2538

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด
นาย มิตร ชัย ศรีชั้นธนุรณ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 222

คำเสียหายที่ว่าถ้าจำเลยไม่ผิคนัดโจทก์จะได้ประโยชน์จากการเอาเงินที่จำเลยชำระไปให้ลูกค้ารายอื่นของโจทก์กู้ยืมโจทก์จะได้ดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราที่โจทก์เรียกเก็บได้จากจำเลยนั้นเป็นคำเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ และโจทก์มิได้แจ้งให้จำเลยทราบล่วงหน้าทั้งจำเลยยังมิได้รับทราบหรือยินยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้คาดเห็นล่วงหน้าก่อนว่าการผิคนัดของจำเลยทำให้โจทก์เสียหายมากกว่าดอกเบี้ยในอัตราที่โจทก์เรียกเก็บจากจำเลยขณะผิคนัด โจทก์จึงไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยเพิ่มจากร้อยละ 15.5 ต่อปีเป็นร้อยละ 16.5 ต่อปี ร้อยละ 17 ต่อปีร้อยละ 18.5 ต่อปี หลังจากครบกำหนดชำระเงินคืนแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2532 จำเลยได้ทำสัญญากู้เงินโจทก์สาขาภูเก็ตจำนวน 8,000,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 13.5 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 5 ของเดือน และชำระเงินต้นคืนภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2533 มีข้อตกลงว่าจำเลยยอมให้โจทก์ขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกิน

กว่ากฎหมายกำหนด วันเดียวกันจำเลยจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 1939, 1940, 1941, 1942, 1943 พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่และจะมีขึ้นในภายหน้าเป็นประกันเป็นเงิน 8,000,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 13.5 ต่อปี และตกลงว่าถ้าโจทก์บังคับจำนอง ได้เงินไม่พอชำระหนี้ จำเลยยอมรับผิดชอบภายหลังทำสัญญาโจทก์เพิ่ม ดอกเบี้ยเป็นอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2532 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2533 และเพิ่มเป็นอัตราร้อยละ 15.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2533 เป็นต้นไป ซึ่งโจทก์ได้มีหนังสือแจ้งให้จำเลยทราบแล้ว ตั้งแต่จำเลยกู้เงินไปจนถึงวันครบ กำหนดสัญญาชำระเงินคืน จำเลยได้ชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์รวม 5 ครั้ง รวมเป็น เงิน 350,054.79 บาท ยังคงค้างชำระดอกเบี้ยระหว่างสัญญา 803,588.33 บาท เมื่อ ครบกำหนดชำระเงินต้นตามสัญญาแล้ว จำเลยไม่ชำระเงินคืนตามกำหนดแต่ภาย หลังจากครบกำหนดแล้วจำเลยนำเงินมาชำระดอกเบี้ยให้โจทก์อีก 5 ครั้ง รวมเป็น เงิน 650,000 บาท เมื่อหักทอนแล้วจำเลยยังคงเป็นหนี้ดอกเบี้ย 1,431,613.71 บาท จากนั้นจำเลยไม่ชำระหนี้อีก คิดถึงวันฟ้องจำเลยเป็นหนี้ดอกเบี้ย จำนวน 1,736,271.24 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,736,271.24 บาท ขอให้บังคับ จำเลยชำระเงินจำนวน 9,736,271.24 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี ของต้นเงิน 8,000,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ หากไม่ชำระให้ครบ ให้ ยึดทรัพย์ที่จำนองออกขายทอดตลาด หากได้เงินยังไม่พอชำระหนี้ก็ให้ยึดทรัพย์อื่น ของจำเลยขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

จำเลยให้การว่า จำเลยทำสัญญากู้เงินตามจำนวนที่โจทก์ฟ้องและจดทะเบียน จำนองที่ดินห้าแปลงเป็นประกันหนี้ กำหนดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 13.5 ต่อปี จำเลย ไม่เคยยินยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยจากจำเลยในอัตราต่าง ๆ ที่สูงกว่าร้อยละ 13.5 ต่อปี แม้ข้อความตามสัญญาที่จำเลยทำกับโจทก์ยอมให้โจทก์ขึ้นดอกเบี้ยอัตราไม่ เกินกว่ากฎหมายกำหนดก็เป็นข้อความตามแบบพิมพ์เท่านั้น จำเลยเคยชำระ ดอกเบี้ยแก่โจทก์หลายครั้ง ครั้งสุดท้ายวันที่ 25 เมษายน 2534 จำนวน 50,000

บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาทจำเลยจึงเป็นหนี้โจทก์ไม่เกิน 9,000,000 บาท และจำเลยไม่เคยได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามและบังคับจำเลยจากโจทก์จำเลยไม่ผิดสัญญา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 8,000,000 บาท ดอกเบี้ย 153,588.33 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15.5 ต่อปี ของต้นเงิน 8,000,000 บาท นับแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2533 จนกว่าชำระเสร็จถ้าจำเลยไม่ชำระหรือชำระไม่ครบให้ยึดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1939, 1940, 1941, 1942, 1943 พร้อมสิ่งปลูกสร้างขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้ หากไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยบังคับคดีจนกว่าโจทก์จะได้รับชำระหนี้จนครบ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2532 จำเลยได้กู้เงินไปจากโจทก์จำนวน 8,000,000 บาท ยอมชำระดอกเบี้ยร้อยละ 13.5 ต่อปี กำหนดชำระเงินคืนภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2533 โดยมีข้อกำหนดในสัญญาว่าจำเลยยอมให้โจทก์ปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นได้แต่ต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ปรากฏตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ.5 ในระหว่างสัญญากู้ยืมยังไม่ครบกำหนดชำระเงินคืนโจทก์ได้ขอเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากอัตราที่คิดอยู่เดิมร้อยละ 13.5 ต่อปีเป็นร้อยละ 14 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2532 และเป็นอัตราร้อยละ 15.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 26 มีนาคม 2533 โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยทราบแล้วตามเอกสารหมายเลข จ.7 และ จ.8 เมื่อครบกำหนดชำระเงินยืมตามสัญญาจำเลย

มิได้ชำระต้นเงินคืนเพียงแต่ชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์รวม 5 ครั้ง เป็นเงิน 350,054.79 บาทปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่าเมื่อครบกำหนดชำระเงินคืนตามสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ.5 โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยเพิ่มจากร้อยละ 15.5 ต่อปี เป็นร้อยละ 16.5 ต่อปีร้อยละ 17 ต่อปี ร้อยละ 17.5 ต่อปี และร้อยละ 18.5 ต่อปีได้หรือไม่โจทก์ฎีกาว่าถ้าจำเลยไม่ผิดนัดโจทก์จะได้ประโยชน์จากการเอาเงินที่จำเลยชำระไปให้ลูกค้ารายอื่นของโจทก์กู้ยืมโจทก์จะได้ดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราที่โจทก์เรียกเก็บได้จากจำเลย เห็นว่า ค่าเสียหายที่โจทก์ฎีกาเป็นค่าเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ โจทก์มิได้แจ้งให้จำเลยทราบล่วงหน้าเลยว่าการที่จำเลยผิดนัดทำให้โจทก์เสียหายโดยโจทก์จะนำเงินที่จำเลยต้องชำระไปให้ผู้ใดกู้ทำให้โจทก์ได้ดอกเบี้ยสูงกว่าที่โจทก์เรียกเก็บจากจำเลยตามที่โจทก์ฎีกา ที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยได้เบิกความรับว่าได้รับรู้ถึงความเสียหายขาดประโยชน์ของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.14 นั้นปรากฏว่าตามเอกสารดังกล่าวเป็นรายละเอียดการชำระหนี้ของจำเลยและการคำนวณคิดดอกเบี้ยของโจทก์เท่านั้น จำเลยยังไม่ได้รับทราบหรือยินยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวแต่อย่างใดยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้คาดเห็นล่วงหน้าก่อนว่า การผิดนัดของจำเลยทำให้โจทก์เสียหายมากกว่าดอกเบี้ยในอัตราที่โจทก์เรียกเก็บจากจำเลยขณะผิดนัดตามที่โจทก์ฎีกา โจทก์จึงไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยเพิ่มจากร้อยละ 15.5 ต่อปีเป็นร้อยละ 16.5 ต่อปีร้อยละ 17 ต่อปี ร้อยละ 18.5 ต่อปี หลังจากครบกำหนดชำระเงินคืนแล้ว

พิพากษายืน

(ชลอ ทองแถม-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ทวิช กำเนิดเพชร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ